

개선 요구 / 통 보

1. 제 목 : 공사 소 업무 개인정보 수집 등 개인정보 처리업무
개선 필요
2. 소관부점 : 경영지원실, ESG성과혁신실 등 15개 부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실, ESG성과혁신실 등 15개 부점은 공사 업무 전반에 대해 「개인정보 보호법」에 따라 고객의 개인정보를 수집하여 처리하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제15조 및 제16조에 따르면 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우 개인정보를 수집할 수 있으며, 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 한다고 되어 있고, 이 경우 최소한의 개인정보 수집이라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다고 되어 있다.

또한, 같은 법 제22조에 따르면 정보주체의 동의를 받을 때에는 수집·이용 목적, 수집·이용하려는 개인정보의 항목 등 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를

받아야 한다고 되어 있다.

한편, 같은 법 제24조2에 따르면 특별히 주민등록번호는 정보주체의 동의만으로는 수집할 수 없고, ①법률, 대통령령 등에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우, ②정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우 혹은 ③제1호 및 제2호에 준하여 불가피한 경우로서 보호위원회가 고시로 정하는 경우에만 처리할 수 있다고 되어 있다.

또한, 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회) 제12조에 따르면 개인정보처리자는 법 제15조 제1항 제2호 내지 제6호1)에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 수집하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있는 법적 근거 등을 정보주체에게 알리기 위해 노력하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 개인정보를 수집하는 경우 개인정보를 제공하는 정보주체에게 수집 동의를 반드시 받아야 하며, 업무상 불필요한 개인정보는 수집하지 않도록 하며, 특별히 주민등록번호를 수집하는 경우에는 정보주체에게 법적 근거를 명확히 안내하고 수집하는 등 개인정보를 최소한으로 수집하도록 노력하는 것이 타당하다.

1) 「개인정보 보호법」 제15조(개인정보의 수집 이용)

2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
4. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
5. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사 내규 및 업무편람, 위원회 등에 대한 고객의 주민등록번호, 개인정보 등을 수집하는 업무를 점검한 결과

(1) 주민등록번호 수집 부적정

주민등록번호는 일반 개인정보와 다르게 법률, 대통령령 등에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우를 제외하고는 수집할 수 없으나

정보공개 관련 업무의 경우 [표 2]와 같이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(제10조)은 정보공개 청구 시 청구인의 성명 등과 함께 주민등록번호가 아니라 생년월일, 성별만을 제출하도록 2021. 6. 23. 개정되었고, 관련 서식도 함께 변경되어 더 이상 청구인의 주민등록번호를 수집하지 않도록 하고 있음에도²⁾

공사 관련 내규인 「정보공개처리요강」은 제9조에서 여전히 청구인의 주민등록번호를 수집하도록 되어 있고, 그에 따른 별지 제2호, 제3호, 제13호서식에도 청구인의 주민등록번호를 수집하도록 하고 있는 사실을 확인하였다.

2) 본인임을 확인하고 공개 여부를 결정할 필요가 있는 정보를 청구하는 경우에만 한정하여 청구인의 주민등록번호를 수집함

[표 2] 정보공개 관련 법률과 내규 비교

공공기관의 정보공개에 관한 법률

제10조(정보공개의 청구방법) ① 정보의 공개를 청구하는 자(이하 “청구인”이라 한다)는 해당 정보를 보유하거나 관리하고 있는 공공기관에 다음 각 호의 사항을 적은 정보공개청구서를 제출하거나 말로써 정보의 공개를 청구할 수 있다.

1. 청구인의 성명·생년월일·주소 및 연락처(전화번호·전자우편주소 등을 말한다. 이하 이 조에서 같다).

2. 청구인의 주민등록번호(본인임을 확인하고 공개 여부를 결정할 필요가 있는 정보를 청구하는 경우로 한정한다)

3. 공개를 청구하는 정보의 내용 및 공개방법(생략)

[별지 제1호의2서식]

정보공개 청구서

접수번호	접수일	처리기간
청구인	성명(단체명 및 대표자 성명)	<u>생년월일(성별)</u>
	여권·외국인등록번호(외국인의 경우 작성)	사업자(법인·단체)등록번호
	주소(소재지)	전화번호(또는 휴대전화번호)
	전자우편주소	팩스번호

정보공개처리요강

제9조(정보공개의 청구방법) ① 정보의 공개를 청구하는 자(이하 “청구인”이라 한다)는 공사에 다음 각 호의 사항을 적은 정보공개청구서를 제출하거나 말로써 정보의 공개를 청구할 수 있다.

1. 청구인의 성명·주민등록번호·주소 및 연락처(전화번호·전자우편주소 등)

2. 공개를 청구하는 정보의 내용 및 공개방법(생략)

[별지 제2호서식]

정보공개 청구서

접수번호	접수일	처리기간
청구인	성명(단체명 및 대표자 성명)	<u>주민등록(여권·외국인등록)번호</u>
	주소(소재지)	사업자(법인·단체)등록번호
	전화번호	팩스번호
		전자우편주소

또한, 정보공개심의회의 경우 위원회 운영을 위해 주민등록번호를 수집할 수 있는 법적인 근거가 불충분³⁾하나, 위원 위촉 시 「정보공개처리요강」 별지 제19호서식 “위원 등록신청서”에 ‘주민번호’ 항목을 두어 불필요한 주민등록번호를 수집하고 있는 등

3) 위원회 운영을 위해 주민등록번호를 수집할 수 있는 명확한 법적 근거는 없고, 자문료 지급 시에는 소득세법에 따라 주민등록번호 수집은 가능함

[표 3]과 같이 개인정보 수집 서식 27건의 경우⁴⁾ 주민등록번호를 수집하는 법적인 근거가 불충분⁵⁾하거나 업무상 불필요함에도 주민등록번호를 수집하고 있는 사실을 확인하였다.

[표 3] 불필요한 주민등록번호 수집 서식 현황

순번	서식명	서식번호	규정	관련업무	개인정보주체	소관부점
합계 : 27건 (6개 부점)						
1	정보공개 청구서		“기재생략”			경영지원실
2	정보공개 구술 청구서					
3	정보공개(비공개) 결정 이의신청서					
4	위원 등록신청서					
5	위원(후보자) 등록신청서					자금회계실
6	위원(후보자) 등록신청서					기업회생지원처
7	국유재산(토지)대장					국유재산기획처
8	국유재산(건물)대장					
9	재산실태조사서 부속자료					
10	무단점유실태조사서					
11	국유재산 명도확인 및 보증금 반환신청서					

4) 주민등록번호를 수집하나 현행 법률에 등록된 서식은 감사 대상에서 제외함

5) 주민등록번호를 수집할 수 있는 법적인 근거가 있다면 개인정보 동의 없이 수집이 가능하며 다만, 아래와 같이 정보주체에게 개인정보 처리사유, 항목, 수집 근거를 안내할 필요가 있음

개인정보 보호법 제15조 제1항 제2호에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 수집·이용합니다.

개인정보 처리사유	개인정보 항목	수집 근거
기타소득 지급에 따른 원천징수영수증 발급	주민등록번호	소득세법 제145조

순 번	서식명	서식 번호	규정	관련업무	개인정보 주체	소관부점
12	서약서					온비드사업처
13	온비드전용인증서 폐지 관리대장					
14 ~ 27	위임장, 확약서, 영수증 등 법정서식이 아닌 서식 14건 ⁶⁾					조세채권관리처

따라서, 법적 근거가 없거나 업무상 불필요함에도 주민등록번호를 수집하는 경우 주민등록번호를 제외하거나 생년월일 등 다른 개인정보로 대체하도록 관련 서식을 개선할 필요가 있다.

(2) 개인정보 수집 부적정

개인정보를 수집하는 경우에는 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 하나

국유증권 매수신청 업무의 경우 [표 4]와 같이 「국유재산법 시행규칙」 별지 제1호서식 “국유재산(사용허가,대부,매수)신청서”는 제출서류로 ‘신청인 본인의 신분증 사본’ 등을 제출하도록 하고 있음에도

공사 내규인 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 별지 제20호

6) 압류재산 공매대행 업무편람에 기재된 ‘위임장’ 2종, ‘확약서’ 2종, ‘영수증’, ‘배분요구 채권에 대한 채무인락 신고서’, ‘수령증’, ‘배서환부신청서’, ‘배분이의에 대한 안내문’ 2종, ‘배분금지급동의서’, ‘배분계산서 교부신청서’, ‘명도확인서’, ‘최고가 매수신청인 지위 포기 신고서’ 총 14건의 서식은 법정서식은 아니며, 업무상 주민등록번호 수집이 필요한지 불명확하고, 주민등록번호 수집을 위한 법적 근거도 안내하지 않은 서식이므로 수집 항목을 최소화하거나 주민등록번호를 수집해야 하는 경우 법적 근거를 안내할 필요가 있음

서식 “국유재산(주권) 매수신청서”는 ‘본인 주민등록초본’, ‘본인 신분증’, ‘도장’ 등 과도한 개인정보를 요구하고 있는 사실을 확인하였다.

[표 4] 국유증권 매수신청 관련 법률과 내규 비교

국유재산법 (국유재산(사용허가,대부,매수) 신청서 국유증권을 매수하는 경우 제출서류)	수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙 (국유재산(주권) 매수신청서 제출서류)
• 신청인이 개인인 경우: <u>신청인 본인의 신분증 사본</u> • 신청인이 법인인 경우: 이사회 의사록 사본(원본대조필), 법인인감증명서, 해당 법인 대표이사의 <u>신분증 사본</u> • 대리인이 신청하는 경우 - 개인의 대리인인 경우: 본인의 <u>신분증 사본</u>, 본인의 인감증명서, 위임장 등 대리관계 증명서류, 대리인의 <u>신분증 사본</u> - 법인의 대리인인 경우: 이사회 의사록 사본(원본대조필), 법인인감증명서, 해당 법인 대표이사의 <u>신분증 사본</u>, 위임장 등 대리관계 증명서류, 대리인의 <u>신분증 사본</u>	○ 개인 : <u>본인 주민등록초본, 본인 신분증 및 도장</u> ○ 법인 : 이사회 의사록 사본(원본대조필), 법인등기사항증명서, 법인인감증명서, 대표이사 <u>신분증 및 법인인감도장</u> ○ 개인의 대리인 : 본인 주민등록초본, 본인 <u>신분증</u>(또는 신분증 사본), 본인 인감증명서(또는 본인서명사실확인서), 위임장, 대리인 <u>신분증 및 도장</u> ○ 법인의 대리인 : 이사회 의사록 사본(원본대조필), 법인등기사항증명서, 법인인감증명서, 대표이사 <u>신분증</u>(또는 신분증 사본), 위임장, 대리인 <u>신분증 및 도장</u> ※ 2인 이상 공동매수는 신청인을 연명하여 작성하되 공간 부족시 뒷면에 기재 ※ 매수자가 미성년자일 경우 법정대리인의 동의서 제출

또한, 공공개발사업 기술자문위원회의 경우 「공공개발사업 기술자문위원회 운영요강」 별지 제2호서식 “기술(건설기술) 자문(심의) 계획서”의 “공사설명서”에서 분야별 기술책임자의 ‘생년월일’을 기입하도록 되어 있는데, 해당 정보는 실제 심의과정에서 활용하지 않음에도 과도한 개인정보를 수집하고 있는 등

[표 5]와 같이 개인정보 수집 서식 총 4건의 경우 주민등록초본, 신분증, 도장, 생년월일 등 업무상 불필요한 개인정보를 수집하고 있는 사실을 확인하였다.

[표 5] 불필요한 개인정보 수집 서식 현황

순번	서식명	서식 번호	규정	관련업무	수집하는 개인정보 항목	소관부점
합계 : 4건 (3개 부점)						
1	국유재산(주권) 매수신청서		“기재생략”			국유증권 관리처
2	기술(건설기술) 자문(심의) 계획서 공사설명서					공공개발 지원처
3	좋은 건축을 위한 실무자문관 추천서					
4	기업현황 및 사업계획서					기업회생지원처

따라서, 주민등록번호 외 개인정보라고 하더라도 업무상 불필요한 경우에는 해당 개인정보를 제외하고 최소한의 개인정보만 수집하도록 관련 서식을 개선할 필요가 있다.

(3) 외부위원 개인정보 수집 동의서 징구 불철저

개인정보를 수집하는 경우에는 법률에 특별한 규정이 있거나, 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 등이 아니면 정보주체의 동의를 받아야 하나

ESG성과혁신실의 경우 ESG경영위원회 등 외부위원이 포함된 12개의 위원회(외부위원 총 28명)를 운영하고 있으나 외부위원을 위촉⁷⁾하고 자 문료를 지급하면서 성명, 주민등록번호, 계좌번호 등 개인정보를 수집하면서도 개인정보 수집 동의서를 징구하지 않는 등

7) 외부위원 위촉 시에는 성명, 연락처 정도의 간단한 개인정보만 수집하고 있으나 개인정보 수집 동의서를 구비하여 징구하도록 현지조치 함

[표 6]과 같이 외부위원이 포함된 총 60개 위원회 중 30개에 대해 자문료 등을 지급하기 위해 주민등록번호, 계좌번호 등 개인정보를 수집하나 개인정보 수집 서식을 구비하지 않고 동의서도 징구하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 6] 외부위원 자문료 지급 시 개인정보 수집 동의서 미징구 현황

순 번	위원회명	관련규정	외부 위원 수(명)	수집하는 개인정보 항목	개인정보 수집 서식 구비 여부	개인정보 수집 동의 징구 여부	소관부점
합계 : 30개 (11개 부점)			1,434				
1	“기재생략”						ESG성과 혁신실
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							공공개발 지원처
13							
14							
15							
16							
17							

순 번	위원회명	관련규정	외부 위원 수(명)	수집하는 개인정보 항목	개인정보 수집 구비 여부	개인정보 수집 동의 서식 정구 여부	소관부점
18							
19							
20							캠코연구소
21							
22							홍보실
23							인재경영실
24							경영지원실
25							
26							가계기획처
27							기업지원 총괄처
28							기업회생 지원처
29							온비드 사업처
30							강원지역 본부

따라서, 개인정보를 수집하는 경우 개인정보 항목, 이용 목적, 보유 기간 등을 명확히 안내하는 개인정보 수집 동의서를 갖추고 개인정보를 제공하는 정보주체에게 동의를 받아서 개인정보를 처리하도록 업무 절차를 마련하며

공사 업무와 관련한 각종 위원회의 회의 참석수당 등의 지급에 관한 사항을 규정하고 있는 「회의 참석수당 지급요강」에 개인정보 수집에 대한 사항을 반영하는 등 관련 규정을 개정할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경영지원실 등 15개 부점은 감사 결과에 이의를 제기하지 않았고, 불필요하게 개인정보를 수집하는 서식은 개선하며 관련 법에 따라 개인정보 수집 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장, 자금회계실장, 기업회생지원처장, 국유재산기획처장, 온비드사업처장, 조세채권관리처장은 개인정보를 수집하는 경우 불필요하게 주민등록번호를 수집하지 않도록 관련 규정 등의 개인정보 수집 서식을 개선하시기 바랍니다.(개선)

국유증권관리처장, 공공개발지원처장, 기업회생지원처장은 개인정보를 수집하는 경우 최소한의 개인정보만 수집하도록 관련 규정 등의 개인정보 수집 서식을 개선하시기 바랍니다.(개선)

ESG성과혁신실, 공공개발지원처, 캠프연구소 등 11개 부점⁸⁾ 부점장은 외부위원회에 대해 개인정보를 수집하는 경우 수집·이용 목적, 개인정보의 항목, 보유기간 등을 포함한 개인정보 수집 동의서를 구비하여 정보주체에게 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받도록 하는 업무 절차를 마련하시기 바랍니다.(통보)

자금회계실장은 위원에게 회의 참석수당 등을 지급하는 경우 개인정보 수집 동의서를 징구하도록 「회의 참석수당 지급요강」을 개정하는 방안 마련하시기 바랍니다.(통보)

8) ESG성과혁신실, 공공개발지원처, 캠프연구소, 홍보실, 인재경영실, 경영지원실, 가계기획처, 기업지원총괄처, 기업회생지원처, 온비드사업처, 강원지역본부